

诉讼效力

2023年3月3日 星期五 18:25

5.2.1 权利时间限制的类型

禁止权利滥用：权利的行使有其边界，并不是毫无限制的。

《民法典》第132条：民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

《民法典总则编司法解释》第3条：对于**民法典第一百三十二条**所称的滥用民事权利，人民法院可以根据权利行使的对象、目的、时间、方式、造成当事人之间利益失衡的程度等因素作出认定。

行为人以损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益为主要目的行使民事权利的，人民法院应当认定构成滥用民事权利。

构成滥用民事权利的，人民法院应当认定该滥用行为不发生相应的法律效力。滥用民事权利造成损害的，依照**民法典**第七编等有关规定处理。

5.2.1 权利时间限制的类型

失权制度又称为权利失效制度，主要来自德国法，事实上是禁止权利滥用
在时间维度上的一种体现。权利人长时间不行使权利使得债务人产生了其
不会再行使此项权利的合理信赖，并基于此信赖实施了相关行为，此时权
利人再主张其权利，则违反诚信原则。

5.2.1 权利时间限制的类型

对于一些权利而言，其本身的存在是不存在时间限制的，理论上可以永远存在。典型例证：所有权
但对于某些权利而言，其本身就具有存续期间。

—— **用益物权**：“耕地的承包期为三十年。草地的承包期为三十年至五十年。林地的承包期为三十年
至七十年；特殊林木的林地承包期，经国务院林业行政主管部门批准可以延长。前款规定的承包期
届满，由土地承包经营权人按照国家有关规定继续承包。”（《物权法》第126条）

—— **知识产权**：“发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均
自申请日起计算。”（《专利法》第42条）

这些期间是内在于权利的，是权利预订的存续期间，是绝对的，客观的，不可变动的。不考虑当事人
主观的状态，也不考虑权利本身有无被主张。

5.2.1 权利时间限制的类型

与权利的法定存续期间一样，除斥期间也是权利的预定期间，也属于不变期间，期间经过导致权利
的灭失。

但是与权利的法定存续期间不同，除斥期间的**目的在于促使权利人积极行使权利，尽快结束权利义务
的不确定状态**。然而在权利的法定存续期间场合，权利是否行使在所不问，对权利的时间限制往往出
于其他公共利益的考量。

《民法典》第199条：“**法律规定或者当事人约定的撤销权、解除权等权利的存续期
间，除法律另有规定外，自权利人知道或者应当知道权利产生之日起计算，不适用有
关诉讼时效中止、中断和延长的规定。存续期间届满，撤销权、解除权等权利消灭。**”



5.2.1 权利时间限制的类型

第一百九十九条 法律规定或者当事人约定的撤销权、解除权等权利的存续期间，除法律另有规定外，自权利人知道或者应当知道权利产生之日起计算，**不适用有关诉讼时效中止、中断和延长的规定**。存续期间届满，撤销权、解除权等权利消灭。

尽管本条未直接使用形成权的概念，但一般认为此处的“等权利”指的是形成权。

通说观点：请求权 → 诉讼期间
形成权 → 除斥期间

但是从比较法的观点看，这样的立场并非普遍的和无可置疑的。英美法上并没有除斥期间的对应概念，法国法上虽然有除斥期间（预定期间），但并没有形成权的说法，两者之间并不存在对应关系。

诉讼实效



5.2.1 权利时间限制的类型

诉讼时效（也称消灭时效），是指权利人在法定期间内不行使权利，义务人即取得抗辩权，从而导致权利人无法胜诉的法律制度。

诉讼时效是一项具有普世性的法律制度（与此不同，不管是除斥期间还是权利失效，都不是所有国家都承认的普遍性制度），也是权利行使最为重要的时间限制。

对于诉讼时效我们重点讲两个内容：

- 1) 诉讼时效的正当性依据
- 2) 诉讼时效的技术规则



5.2.2 诉讼时效的正当性依据

研究诉讼时效制度，首先需要回答的问题是：为什么需要诉讼时效制度？

尽管诉讼时效是一项普遍存在、历史久远的制度，但对其合理性和道德性的思考却从未停止过，并且对这一问题的讨论充满了争议。

“凡是热诚讨论法律哲学的任何地方，对于‘时效’的理论基础问题，总是热烈地进行争辩的。”

——梅因《古代法》，p.162

支持时效的观点：

萨维尼认为，时效是所有法律制度中最重要也是最有益的一个。

za（《法国民法典》的撰写人之一）：“在所有的民法制度中，时效对社会秩序而言最不可或缺的。”

N.H. ANDREWS（英国学者）将诉讼时效制度描述为“正义的通道”。（gateway to justice）



5.2.2 诉讼时效的正当性依据

对时效制度的道德性提出质疑的观点：

冯巴尔：“从道德上看最弱的抗辩事由就是时效的丧失。”

“为了说明了解法律的理由对于案件的审判而言的实际重要性，我想举一个在我看来至今都没有得到充分解释和理论化的规则来加以说明。我在这里所指的是有关诉讼时效和取得时效的问题。这类规则的目的是显而易见的，然而，因为时间的推移就产生剥夺某人权利这样一种纯粹邪恶的效果，其正当性依据何在呢？有时人们提到证据的丢失，但这只是一种次要的事项。有时人们提到和平的可欲性，但为什么二十年之后的和平变得可欲，而不是在此之前呢？”

——霍姆斯：《法律的道路》



5.2.2 诉讼时效的正当性依据

第一类观点：从债权人的角度出发——督促债权人及时行使权利

“履行期届至，义务人履行义务，请求权即告消灭。但可能存在履行期经过而权利人未主张、义务人亦未履行之情形，该情形甚至可能延续很长时间。此时，请求权既未能实现，义务人便无从解脱，法律关系亦因此持续处于久悬不决状态。持续的时间越长，义务人的包袱越是沉重。诉讼（消灭）时效制度即以请求权人怠于行使权利持续至法定期间的状态为规制对象。让罹于时效的请求权人承受不利利益，起到促其及时行使权利的作用。”——朱庆育《民法总论》

第二类观点：公共利益的角度（1）——维护既有秩序，保障交易安全

“诉讼时效制度关系到法律秩序的清晰稳定，是对民事权利的法定限制，其规范目的具有公益性，以牺牲罹于时效的权利人的利益为代价，为交易关系提供安全保障，关乎社会公共利益及法律秩序的统一，这要求诉讼时效期间及其计算方法明确且为社会知晓，诉讼时效的中止、中断的事由只能由法律作出明确规定，不能属于当事人自行处分的事宜，权利人和义务人不可以自行约定。”

——李适时主编：《中华人民共和国民法总则释义》，法律出版社2017年版，第626页。

问题：从公共利益的角度出发，没有办法说明为何时效不能由法官依职权提出。

债务人主张

避免时间流逝导致事实不明

第三类观点：保护债务人的角度——避免时间流逝带来的真相不明

“时效的本质在于将人们从维持事实关系清晰的负担（证据保存负担、证据收集负担、是否收集证据的负担）和危险中解放出来。因为交易社会中人与人之间的权利义务关系通常随着时间的流逝而逐渐趋于暧昧。尽管作为时效制度的反射效果权利人会丧失权利，但时效制度的目的不是为了剥夺权利。”

——解亘：《民法总则（草案）中时效制度的不足》

“所谓时效是这样一种制度：真的拥有权利、不负担义务的人在经过较长时间后无法证明这一点，为了使其免遭不利益而给予保护的制度。”——山本敬三：《民法讲义I总则》

“时效制度的正当化理由仅在于保护不应再履行义务的债务人。除保护本不应再履行义务的债务人外，时效制度不应当有其他的存在理由。”——徐发明：《民事诉讼时效制度的正当化理由探析》

保护已清偿的债务人——应然

督促债权人及时行使权力——实然

第三类观点：保护债务人的角度——债权人不行使权利的合理信赖

“债权人长期不行使权利，对于债务人而言，有理由相信债权不会被行使。债务人的此种信赖，此种对生活的计算可能性值得保护，换言之，不能将债务人永久置于债权是否会被行使的不定状态下。”

与前一项理由不同，此处所保护的并不是已经不需履行债务的债务人，而是真正的债务人，其保护的依据在于，债权人长期不行使权利的状态使其产生了对方已经放弃权利的信赖，并基于此信赖改变了自己的生活方式，或者已经放弃了自己可以进行抗辩的材料。



5.2.3 诉讼时效的适用范围

《民法典》的一大变化，在于明确规定了不适用诉讼时效的请求权类型。

《民法典》第196条：下列请求权不适用诉讼时效的规定：

- (一) 请求停止侵害、排除妨碍、消除危险；
- (二) 不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产；
- (三) 请求支付抚养费、赡养费或者扶养费；
- (四) 依法不适用诉讼时效的其他请求权。

不适用的原因：时间的流逝并没有影响当下的状况。

只要抚养，危害仍然存在，那么就可以主张

要理解不适用诉讼时效的理由，我们还是需要回到诉讼时效的制度目的上来：这些情形的共同特点都在于，时间的流逝并不会造成权利履行状况的真相不明。

在排除妨碍、停止侵害、消除危险的场合，提出上述请求权的前提是还存在着妨碍、侵害和危险；

在“三费”支付的场合，请求支付的前提是权利人尚处于需要扶养的状态中；

对于不动产物权或者登记动产物权的返还请求权，由于存在公示登记，因此时间的流逝并不会导致真相不明，动产或者不动产的权属不会发生争议。

技术规则

时效期间的起算时间

《民法典》第188条：“诉讼时效期间自权利人**知道或者应当知道权利受到损害以及义务人**之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。”

1. “知道或者应当知道”的主观标准 -- “可发现标准” (The discoverability test)
2. 知道的对象是损害以及义务人。“义务人”的规定为《民法典》新加的内容。
3. “权利受到损害”的表述是以侵权法为基础来提出的。如何理解合同法上的“权利受到侵害”？

⚠️最长时效期间：采用主观可发现性标准作为诉讼时效的起算标准，可能的风险在于诉讼时效起算日期的无限后推。为了避免法律关系长期悬而不决，现代各国均设立了客观的最长时效期间。

⚠️《民法典》第192条：“自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。”

⚠️1. 不再强调当事人的“知道或应当知道”，因此采用客观的起算点。

⚠️2. 20年不再适用有关中止、中断的相关规定，但我国法上又赋予了法院在特殊情况下延长期间的可能。

小结

原则：短诉讼时效期间+主观起算标准——督促债权人及时行使权利，促进财富流转

原则：短诉讼时效期间+主观起算标准——督促债权人及时行使权利，促进财富流转
兜底：长诉讼时效期间+客观起算标准——防止时间对真相的模糊，避免陈年旧讼



5.2.4 诉讼时效的技术规则

正在讲话 李院

例1：未成年人性侵后诉讼时效的特殊规则

《民法典》第191条：未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人年满十八周岁之日起计算。

问题：性侵案件的特殊性是否仅存在于未成年人的场合？在此类案件中，当事人往往有很强的心理阻力，经常在案发后很长一段时间内保持沉默。此时如果以知道或者应当知道损害发生作为依据，适用三年的普通时效期间，似乎过于苛刻。

解决方案1：将当事人心理上的障碍也作为导致时效中止的因素。但由此会产生极大的不确定性。

解决方案2：对于此类纠纷，适用特殊的时效期间，例如10年，使受害人有更长的时间可以主张权利。

例3：针对法定代理人的诉讼时效起算

《民法总则》第190条：无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的诉讼时效期间，自该法定代理终止之日起计算。

问题：1. 如果在成为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人之前针对法定代理人产生的请求权呢？这时应当适用诉讼时效中止的规定。（《民法典》第194条：“在诉讼时效期间的最后六个月内，因下列障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止：（五）其他导致权利人不能行使请求权的障碍。”）

2. 在法定代理并非由于被代理人获得民事行为能力的情形提前终止的情况下，诉讼时效应当从新的法定代理人被指认之时开始起算，而不是从法定代理终止之日起算。

时效的法律后果

历史上看，诉讼时效的效力主要有以下几种学说：

——实体权利消灭说：时效期间经过，导致实体权利本身的消灭。

——胜诉权消灭说：相当长一段时间内是我国的主流学说。时效届满，权利人的胜诉权消灭，起诉权和实体权利不消灭。

——抗辩权发生说：现在的通说。时效届满，债务人取得抗辩权。

但上述学说往往夸大了各国法律之间的差异，事实上在比较法的范围内，有关诉讼时效的效力基本达成以下共识：

1 法院不得依职权主动援引诉讼时效，需由债务人提出；（《民法典》第193条）

2 债务人履行债务后，不得再以时效届满为由要求返还。（《民法典》第192条）

当事人有关时效的约定：

——严格禁止：《瑞士债务法》第129条（“本章规定的时效期间，当事人不得变更之。”）

——单向允许：《奥地利民法典》第1502条（“不得预先抛弃诉讼时效的利益，亦不得依约定加长法律规定的诉讼时效期间。”）

——双向允许：《法国民法典》第2254条（“时效期间可以通过当事人的合意延长或者缩短。但是它不得短于1年，或者超过10年。”）

比较法上的趋势：越来越倾向于允许当事人自由约定；但这种自由到目前为止都不是绝对的。

《民法总则》第197条：“诉讼时效的期间、计算方法以及中止、中断的事由由法律规定，当事人约定无效。当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效。”采用瑞士的立法例。

法律行为（意定行为）与事实行为（法定行为）的主要区别

2023年3月3日 星期五 18:47

- 1、法律行为以意思表示为要素；事实行为不以意思表示为要素。
- 2、法律行为以意思表示发生效力；事实行为不以意思表示发生效力。
- 3、法律行为都是合法行为；事实行为区分合法行为与非法行为。
- 4、法律行为要求行为能力；事实行为不要求行为能力。
- 5、法律行为产生意定之债；事实行为产生法定之债。
- 6、法律行为引起物权变动；事实行为也引起物权变动。
- 7、法律行为变动身份关系；事实行为也变动身份关系。
- 8、依法律行为取得，是传来取得；依事实行为取得，是原始取得。
- 9、法律行为可以附条件；事实行为不能附条件。
- 10、法律行为可以撤销；事实行为不能撤销。
- 11、动产抛弃是法律行为；动产先占是事实行为。
- 12、无偿委托是法律行为；无因管理是事实行为。
- 13、物权法定原则只限制法律行为，不限制事实行为。

分别举例简述民事法律行为和民事事实行为的区别与联系。

答：法律行为是以意思表示为要素，因意思表示而发生一定私法效果的法律事实或当事人旨在根据意思表示的内容获得相应法律效果的行为。根据定义可知，法律行为属于两大类法律事实中的人的行为，即人有意识的活动，法律行为由人作成以发生权利或变动法律关系，如订立买卖合同、变更合同、债权转让等。据此，法律行为的本质是行为人借助自主意思实现自己意愿发生的法律效果。（3分）

事实行为是具有法律意义的行为，其法律效果完全根据法律发生，并不依赖于行为人的意思，具有以下特征：1. 事实行为非表示行为，乃纯事实过程，不以行为人对外表现内心的意思内容为必要，如埋藏物发现、拾得遗失物、无因管理等。2. 事实行为的法律效果与行为人意志无关，直接与法律规定的特定法律效果相联系，如无因管理、不当得利。（3分）

民事法律行为和民事事实行为虽均发生法律效力，但两者的本质区别在于前者的法律效果依行为人的意思发生，后者则依法发生。（2分）

简述请求权、抗辩权、形成权的概念。

2023年3月3日 星期五 18:51

- 形成权，是指依照**权利人单方意思表示**就可以使已经成立的民事法律关系**发生变化**的权利。如解除权、撤销权等。
- 请求权，是指法律关系的一方主体请求另一方主体为或不为一定行为的权利。权利人不能对权利标的进行直接支配，而只能**请求义务人配合**。债权是典型的请求权，债权人自己无法实现债权，只能请求债务人履行一定的给付义务才能实现债权。
- 抗辩权是指**妨碍他人行使其权利的对抗权**，至于他人所行使的权利是否为请求权在所不问。而狭义的抗辩权则是指专门对抗请求权的权利，亦即权利人行使其请求权时，义务人享有的拒绝其请求的权利。民法上的抗辩权很多，诸如同时履行抗辩权、不安抗辩权、先诉抗辩权、时效消灭抗辩权等

支配权、[请求权](#)、形成权、抗辩权

根据民事权利的作用所进行的分类。

支配权：权利主体可以直接支配权利标的物而具有排他性的权利。例如：财产所有人对其所有财产的占有、使用、收益、处分权；

请求权：权利主体可以要求他人为一定行为或不为一定行为的权利。例如：请求他人偿还借款的[付款请求权](#)；

形成权：权利主体仅凭自己的行为就可以使某种权利发生、变更或消灭的权利。例如：撤销权、[合同解除权](#)；

抗辩权：对抗相对人行使请求权或其他权利的一种权利。例如：拒绝权。

来自 <<https://china.findlaw.cn/info/minshang/minfa/falvguanxi/neirong/112067.html>>

表见代理的构成要件

2023年3月3日 星期五 18:56

- 行为人无代理权；
 - 具有使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由；
 - 相对人出于善意；
 - 行为人与相对人之间的民事行为具备民事行为的有效要件。
-
- 表见代理是基于被代理人的过失或被代理人与无权代理人之间存在特殊关系，使相对人有理由相信无权代理人享有代理权而与之作为民事法律行为的无权代理。

无效民事法律行为的类型与后果

2023年3月3日 星期五 19:02

- 1、无民事行为能力人实施的民事法律**行为无效**。
- 2、违反法律、行政法规的强制性规定的民事**法律行为无效**

民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。

民事责任的归责原则

2023年3月3日 星期五 19:04

在中国，民事责任的归责原则体系由过错责任原则、无过错责任原则和公平责任原则所构成



意思表示瑕疵的类型

2023年3月3日 星期五 19:08

1、欺诈，是故意隐瞒事实真相或作虚假表述使人陷入错误而为意思表示的行为。

2、胁迫，是故意实施不法行为，使人陷入恐惧而为意思表示的行为。

胁迫是一种违法的威胁。合法的威胁不构成胁迫，例如以起诉要挟，就不构成严格意义上的胁迫。

3、显失公平，是不正当利用他人的危难处境，迫使其接受不利条件的行为。乘人之危的目的，是追求不公平的后果。

4、重大误解，当事人因他人或自己的过失陷入重大错误而实施的意思表示，是重大误解的行为。

来自 <<https://china.findlaw.cn/info/minshang/minfa/ysbs/ysbsxc/1307950.html>>

民事权益体系

2023年3月3日 星期五 19:09

通过对《民法典》民事权益体系的解释，可以对民事权益的位阶进行如下排序：**物质性人格权、精神性人格权、身份权、人格利益、财产权利、财产利益。**



《民法典》中监护的主要分类

2023年3月3日 星期五 19:11

《民法典》中监护的主要分类。

答：

- (1) 法定监护：由法律直接规定监护人。（《民法典》第27条、第28条、第32条）
- (2) 指定监护：由法院或者有权的机关指定监护人。（《民法典》第31条）
- (3) 遗嘱监护：父母在其遗嘱中为被监护人指定监护人。（《民法典》第29条）
- (4) 协议监护：有监护资格的人通过协议确定监护人。（《民法典》第30条）
- (5) 意定监护：具有完全民事行为能力的成年人，可以与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织事先协商，以书面形式确定自己的监护人，在自己丧失或者部分丧失民事行为能力时，由该监护人履行监护职责。（《民法典》第33条）

可撤销民事法律行为的主要类型以及法律后果。

2023年3月3日 星期五 19:13



可撤销民事法律行为的主要类型以及法律后果。

答：

（1）因**重大误解**实施的民事法律行为，当事人的意思与表示无意的不一致，因此当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。（2分）

（2）受**欺诈**的民事法律行为，包括两种情形：一是一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为；二是第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施民事法律行为，而对方又知道或者应当知道该欺诈行为。受欺诈方的意思表示并非真意，有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。（2分）

（3）受**胁迫**的民事法律行为指的是一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方的意思表示属于不健全意思表示中不自由的意思表示，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。（2分）

（4）**显示公平**的民事法律行为指的是一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时**双方当事人的权利与义务分担明显不公平的民事法律行为**，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。（2分）

简述诉讼时效的中止、中断、延长。

2023年3月3日 星期五 19:13

简述诉讼时效的中止、中断、延长。

答：

（1）诉讼时效的**中止**，是指在诉讼时效期间的最后6个月内，因发生法定事由使权利人不能行使请求权的，**暂停计算**时效期间，待中止事由消除后，**再继续计算**诉讼时效期间。

（2）诉讼时效的**中断**，是指在诉讼时效进行中，因发生法定事由致使已经进行的**诉讼时效期间全归无效**，待中断时效的事由消除后，**重新开始计算**诉讼时效期间。

（3）诉讼时效的**延长**，是指在诉讼时效完成后，权利人向法院提出延长保护期限的请求时，经法院查明权利人确有正当理由未能及时行使权利的，法院延长时效期间，仍保护权利人的权利。

诉讼时效与除斥期间的区别

2023年3月3日 星期五 19:19

简述诉讼时效与除斥期间的区别。

答：两者在以下方面存在区别：

其一，立法目的。两者维持的秩序相反：诉讼时效维护的是新建立的秩序，不保护原来的权利义务关系；除斥期间乃在维持继续存在的原有秩序。

其二，法律效力。诉讼时效届满后，实体权利并不消灭；除斥期间届满后，消灭的是权利本身。

其三，起算时间。诉讼时效起算时间“自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起”

除斥期间的起算时间各不相同。

其四，期间计算。诉讼时效是可变期间，可适用中止、中断和延长的规定；除斥期间是不变期间，不适用中止、中断和延长的规定。

其五，法官审查和援用。诉讼时效抗辩须权利人自己主张，法院不得依照职权主动适用诉讼时效规定；

除斥期间届满，权利已经消灭，故法官应依职权审查并主动适用除斥期间规定。